

Orientations

Concernant les pratiques de surveillance permettant aux autorités compétentes de prévenir et de détecter les abus de marché au titre du règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCA)

Table des matières

1	Champ d'application	2
2	Références législatives, abréviations et définitions	3
2.1	Références législatives	3
2.2	Abréviations	3
2.3	Définitions	4
3	Finalité	5
	Obligations en matière de conformité et de déclaration	6
3.1	Statut des orientations	6
3.2	Exigences de déclaration	6
4	Orientations concernant les pratiques de surveillance permettant aux autorités compétentes de prévenir et de détecter les abus de marché	7
4.1	Proportionnalité dans l'application des orientations (Orientation 1)	7
4.2	Approche générale visant à prévenir et à détecter les abus de marché au titre du règlement MiCA (Orientation 2)	7
4.3	Intégration des pratiques de surveillance existantes (Orientation 3)	8
4.4	Culture commune en matière de surveillance afin de garantir l'intégrité du marché au titre du règlement MiCA (Orientation 4)	9
4.5	Adéquation des ressources (Orientation 5)	9
4.6	Dialogue ouvert avec les parties prenantes sur les risques pour l'intégrité du marché (Orientation 6)	10
4.7	Initiatives visant à promouvoir l'intégrité du marché auprès des acteurs du marché (Orientation 7)	10
4.8	Suivi et surveillance par les ANC (Orientation 8)	11
4.9	Surveillance des dispositifs, systèmes et procédures mis en place par les PPAET pour prévenir et détecter les abus de marché (Orientation 9)	12
4.10	Réaction à une STOR (Orientation 10)	12
4.11	Coordination de l'EMSA (Orientation 11)	13
4.12	Obstacles des pays tiers au bon exercice des fonctions de surveillance des ANC aux fins de la détection des abus de marché comportant une dimension transfrontière (Orientation 12)	13

1 Champ d'application

1 Qui?

Les présentes orientations s'appliquent aux autorités compétentes, telles que définies à l'article 3, paragraphe 1, point 35), du règlement MiCA.

2 Quoi?

Les présentes orientations s'appliquent en lien avec l'article 92, paragraphe 3, du règlement MiCA.

3 Quand?

Les présentes orientations s'appliquent à partir de trois mois suivant la date de leur publication sur le site web de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE.

2 Références législatives, abréviations et définitions

2.1 Références législatives

Normes techniques de réglementation (RTS) sur les déclarations de transactions et d'ordres suspects (STOR)	Règlement délégué (UE) 2025/885 de la Commission du 29 avril 2025 complétant le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les dispositifs, systèmes et procédures permettant de prévenir, de détecter et de signaler les abus de marché, les modèles à utiliser pour signaler les abus de marché présumés et les procédures de coordination entre les autorités compétentes en vue de la détection et de la répression des abus de marché comportant une dimension transfrontière
Règlement instituant l'ESMA	Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission ¹
Règlement MiCA	Règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ²

2.2 Abréviations

CASP	Crypto-asset service provider (Prestataire de services sur crypto-actifs)
CE	Commission européenne
ESMA	European Securities and Markets Authority (Autorité européenne des marchés financiers)
MEV	Valeur extractible maximale
PPAET	Personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel
UE	Union européenne

¹ JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

² JO L 150 du 9.6.2023, p. 40.

2.3 Définitions

Médias sociaux	Service de réseaux sociaux en ligne tel que défini à l'article 2, point 7), du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil ³
Plates-formes en ligne	Plates-formes en ligne qui collectent et diffusent des informations et des données sur les crypto-actifs afin de promouvoir des décisions d'investissement éclairées, et qui sont accessibles sur une base non discriminatoire et gratuites, telles que définies à l'article 1 ^{er} du règlement d'exécution (UE) 2024/2861 de la Commission ⁴

³ Règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques) (JO L 265 du 12.10.2022, p. 1).

⁴ Règlement d'exécution (UE) 2024/2861 de la Commission du 12 novembre 2024 définissant des normes techniques d'exécution pour l'application du règlement (UE) 2023/1114 du règlement MiCA relatives aux modalités techniques à utiliser pour publier des informations privilégiées et pour différer la publication de telles informations (JO L 2024/2861 du 13.11.2024).

3 Finalité

Les présentes orientations se fondent sur l'article 92, paragraphe 3, du règlement MiCA et sur l'article 16 du règlement instituant l'ESMA. L'objectif des présentes orientations est d'assurer la cohérence entre les pratiques de surveillance des autorités compétentes afin de prévenir et de détecter les abus de marché impliquant des crypto-actifs.

Plus précisément, elles visent à mettre en place des pratiques de surveillance cohérentes, efficaces et efficaces entre les autorités compétentes afin de prévenir et de détecter les opérations d'initiés, la divulgation illicite d'informations privilégiées et les manipulations de marché. Elles visent également à garantir une application commune, uniforme et cohérente du titre VI du règlement MiCA (articles 86 à 92).

Obligations en matière de conformité et de déclaration

3.1 Statut des orientations

En application de l'article 16, paragraphe 3, du règlement instituant l'ESMA, les autorités compétentes mettent tout en œuvre pour respecter les présentes orientations.

Les autorités compétentes auxquelles les présentes orientations s'appliquent devraient s'y conformer en les intégrant à leur cadre juridique et/ou de surveillance national, le cas échéant.

3.2 Exigences de déclaration

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication des présentes orientations sur le site internet de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE, les autorités compétentes auxquelles s'appliquent ces orientations doivent notifier à l'ESMA si elles i) se conforment, ii) ne se conforment pas, mais entendent se conformer, ou iii) ne se conforment pas et n'entendent pas se conformer aux orientations.

En cas de non-conformité, les autorités compétentes doivent également signaler à l'ESMA, dans un délai de deux mois suivant la date de la publication des orientations sur le site web de l'ESMA dans toutes les langues officielles de l'UE, les raisons pour lesquelles elles ne s'y conforment pas.

Un formulaire de notification est disponible sur le site web de l'ESMA. Une fois le modèle rempli, il doit être transmis à l'ESMA.

4 Orientations concernant les pratiques de surveillance permettant aux autorités compétentes de prévenir et de détecter les abus de marché

4.1 Proportionnalité dans l'application des orientations (Orientation 1)

1. Les autorités compétentes devraient appliquer les présentes orientations d'une manière qui soit proportionnée à l'importance des activités et des services fournis par les personnes surveillées sur le marché des crypto-actifs et au risque que ces activités et services représentent pour l'intégrité du marché. Les autorités compétentes sont donc encouragées à développer et à maintenir une bonne compréhension des risques posés par les CASP et les émetteurs directement surveillés, ainsi que des risques posés par d'autres personnes (opérateurs de marché, mineurs, validateurs ou personnes concernées actives sur les médias sociaux), dont les actions sont susceptibles de constituer des abus de marché (par exemple, manipulation de carnets d'ordres, stratégies MEV⁵ ou diffusion de fausses informations fausses ou d'informations trompeuses).
2. Compte tenu de l'évolution rapide des marchés des crypto-actifs, les autorités compétentes devraient être particulièrement attentives et vigilantes à d'éventuelles nouvelles formes de comportements abusifs sur le marché, en adoptant une approche fondée sur les risques en ce qui concerne les activités prescrites dans les présentes orientations.
3. Lorsqu'elles les appliquent, les autorités compétentes devraient également adapter leur propre approche en matière de surveillance du marché en tenant compte des progrès réalisés en ce qui concerne, par exemple, la disponibilité des données et la mise au point de nouveaux outils de surveillance du marché.

4.2 Approche générale visant à prévenir et à détecter les abus de marché au titre du règlement MiCA (Orientation 2)

4. L'approche adoptée par les autorités compétentes en matière de surveillance en ce qui concerne les abus de marché portant sur des crypto-actifs devrait être fondée sur les risques, ce qui signifie que les autorités compétentes sont censées hiérarchiser et utiliser leurs ressources de manière efficace et en proportion du niveau de risque identifié.

⁵ Montant maximum de valeur qu'un mineur de chaîne de blocs ou un validateur peut créer en modifiant l'ordre des transactions au cours du processus de production des blocs

5. Lorsqu'elles examinent les risques, les autorités compétentes devraient être prospectives, en tenant compte, dans la mesure du possible, des risques potentiels et émergents d'abus de marché.
6. Les autorités compétentes sont encouragées à surveiller le marché des crypto-actifs d'une manière qui leur permette de réagir sans retard injustifié aux risques identifiés pour l'intégrité du marché. Elle sont notamment censées donner suite, dans un délai raisonnable, à une menace détectée pour l'intégrité du marché. Les problèmes recensés ne devraient pas être laissés sans conclusion ou plan d'action appropriés.
7. Lorsque de nouveaux risques pour l'intégrité du marché des crypto-actifs sont identifiés, les autorités compétentes devraient compléter, chercher à élargir ou adapter leur stratégie de surveillance en ce qui concerne les crypto-actifs et les mesures qu'elles prennent, le cas échéant.
8. Les autorités compétentes sont invitées à intégrer leurs objectifs et priorités en matière de prévention et de détection des abus de marché dans le cadre du règlement MiCA dans leur stratégie de surveillance.

4.3 Intégration des pratiques de surveillance existantes (Orientation 3)

9. Les autorités compétentes sont invitées à intégrer des mesures spécifiques de prévention et de détection des abus de marché sur les marchés des crypto-actifs dans leurs pratiques de surveillance existantes. Avant d'intégrer de nouvelles mesures, les autorités compétentes sont encouragées à évaluer la mesure dans laquelle les pratiques déjà en place pour la détection et la prévention des abus de marché concernant les instruments financiers peuvent couvrir les formes spécifiques d'abus de marché en ce qui concerne les crypto-actifs, et à les adapter ou à les étendre, le cas échéant.
10. Par exemple, les autorités compétentes pourraient inclure dans leur activité de contrôle les pratiques de manipulation qui peuvent découler de la technologie spécifique qui sous-tend les crypto-actifs (par exemple, les stratégies MEV abusives) ou de la manière dont ils sont proposés ou évalués (par exemple, la manipulation de l'offre de jetons ou, pour les cryptomonnaies stables, l'évaluation des actifs de support).
11. En outre, les autorités compétentes devraient envisager de surveiller les médias sociaux dans toute la mesure du possible afin de couvrir les informations fournies sur les crypto-actifs, compte tenu du risque plus élevé de diffusion de fausses informations ou d'informations trompeuses que ces médias peuvent présenter dans l'environnement cryptographique par rapport aux marchés financiers traditionnels.
12. De même, en ce qui concerne les opérations d'initiés, les autorités compétentes devraient prendre en considération, outre la possession d'informations privilégiées par une personne ayant accès à des informations privilégiées dans le cadre de l'exercice

d'un emploi, d'une profession ou de fonctions (par exemple, un employé d'un CASP ayant connaissance de la décision d'inscrire un nouveau jeton sur une plateforme de négociation), la possession d'informations privilégiées par une personne en ce qui concerne son rôle dans la technologie des registres distribués ou technologie similaire (par exemple, des mineurs ou des validateurs exerçant des activités de front-running ou influençant le flux de transactions validées).

4.4 Culture commune en matière de surveillance afin de garantir l'intégrité du marché au titre du règlement MiCA (Orientation 4)

13. Les autorités compétentes devraient jouer un rôle actif dans la mise en place d'une culture de surveillance commune à l'échelle de l'UE et de pratiques de surveillance cohérentes dans le cadre du règlement MiCA.
14. Pour atteindre cet objectif, les autorités compétentes devraient partager entre elles des informations afin de faciliter une compréhension commune des risques pour l'intégrité du marché que présentent les crypto-actifs, les émetteurs, les CASP et tout autre acteur du marché.
15. Les autorités compétentes devraient s'informer mutuellement des mesures adoptées pour prévenir et détecter les abus de marché conformément aux présentes orientations, et échanger sur les meilleures pratiques recensées afin de garantir l'intégrité du marché.
16. En outre, les autorités compétentes sont encouragées à partager leurs expériences directes en matière de surveillance dans le domaine des abus de marché concernant les crypto-actifs et à mettre en évidence les difficultés rencontrées, en présentant et en examinant des cas de surveillance au sein des groupes concernés de l'ESMA.
17. À la suite de ces échanges, les autorités compétentes peuvent également proposer que l'ESMA adopte des outils spécifiques de convergence en matière de surveillance afin de promouvoir cette convergence dans l'ensemble de l'UE.
18. Afin d'obtenir une vue d'ensemble plus détaillée des acteurs et des produits du marché des crypto-actifs et dans le respect des règles en matière de secret professionnel, les autorités compétentes peuvent, sur une base volontaire, envisager d'engager des dialogues et des échanges d'expériences avec d'autres autorités (par exemple, les autorités chargées de la protection ou de la prévention des consommateurs et les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux), lorsque leur activité de surveillance semble être liée aux marchés des crypto-actifs.

4.5 Adéquation des ressources (Orientation 5)

19. Afin de garantir la disponibilité de ressources suffisantes pour atteindre leurs objectifs en matière de surveillance, les autorités compétentes sont encouragées à se doter d'un personnel spécialisé pour s'acquitter de leurs fonctions et de leurs tâches en matière de surveillance des marchés des crypto-actifs.

20. Afin d'identifier les ressources et le personnel nécessaires pour détecter et prévenir les abus de marché sur les marchés des crypto-actifs, les autorités compétentes sont encouragées à prendre en considération les éléments suivants:

a) les connaissances et les compétences de leur personnel en ce qui concerne le fonctionnement des crypto-actifs et les technologies pertinentes utilisées (par exemple, les mécanismes de consensus) ainsi que les rôles des participants dans les transactions en chaîne;

b) la nécessité de disposer d'outils adéquats spécifiques à la surveillance du marché des crypto-actifs;

c) la nécessité de procéder à une surveillance du marché fondée sur des données, en plus de la surveillance fondée sur des événements.

21. Les autorités compétentes sont encouragées à participer à des initiatives de formation continue du personnel concerné.

4.6 Dialogue ouvert avec les parties prenantes sur les risques pour l'intégrité du marché (Orientation 6)

22. Afin de mieux comprendre les évolutions technologiques et les risques potentiels pour l'intégrité des marchés émergents en ce qui concerne les crypto-actifs, les autorités compétentes devraient dialoguer de manière proactive avec les parties prenantes liées ou associées aux marchés des crypto-actifs, ainsi qu'avec des experts, des universitaires, des groupes de défense du public concernés, des entreprises informatiques et des prestataires de services de données, et avec les personnes auxquelles les PPAET ont confié l'exécution de tâches relatives à la prévention, au suivi et à la détection d'éventuels abus de marché.

23. Les autorités compétentes devraient tenir compte des résultats de ces échanges lors de l'identification des risques émergents, des nouvelles stratégies en matière d'abus de marché et de l'élaboration d'éventuelles solutions, notamment de nouveaux outils visant à atténuer les risques pour l'intégrité du marché en ce qui concerne les crypto-actifs.

4.7 Initiatives visant à promouvoir l'intégrité du marché auprès des acteurs du marché (Orientation 7)

24. Afin de promouvoir l'intégrité du marché, les autorités compétentes devraient envisager d'adopter des initiatives pédagogiques qui sensibilisent les acteurs du marché aux comportements susceptibles de constituer des abus de marché et aux sanctions correspondantes. Lorsqu'elles fournissent les informations pertinentes, les autorités compétentes devraient utiliser un langage adapté à la nature des personnes auxquelles les initiatives s'adressent.

25. Ces initiatives pourraient, par exemple, comporter les éléments suivants:

- a) l'utilisation du site web des autorités compétentes, ainsi que d'autres canaux de communication (par exemple, les médias sociaux, les blogs, les bulletins d'information et les podcasts, le cas échéant), pour expliquer quel comportement peut constituer un abus de marché et pour fournir des exemples pertinents liés aux crypto-actifs;
- b) des formations régulières à l'intention des acteurs du marché sur la conformité et la prévention des abus de marché dans le cadre du règlement MiCA;
- c) des questions et réponses à des fins d'information liées à la prévention et à la détection des abus de marché.

26. Les autorités compétentes peuvent développer les initiatives pédagogiques décrites dans la présente orientation de manière autonome ou en collaboration avec d'autres autorités compétentes et l'ESMA, selon le cas.

27. Afin de promouvoir davantage la prévention des abus de marché, les autorités compétentes devraient également examiner les possibilités suivantes:

- a) encourager les émetteurs, les PPAET et les CASP qui ne relèvent pas de la catégorie des PPAET à adopter des bonnes pratiques allant au-delà des exigences légales. Par exemple, les autorités compétentes pourraient suggérer aux émetteurs d'informer les employés ayant accès à des informations privilégiées des actions susceptibles de constituer des opérations d'initiés ou une divulgation illicite d'informations privilégiées et des conséquences pertinentes, ou suggérer aux opérateurs de plateformes de négociation d'informer leurs utilisateurs des comportements pouvant constituer des abus de marché et des sanctions applicables;
- b) informer les opérateurs de la plateforme de négociation des crypto-actifs de la nécessité de mettre à niveau et de mettre à jour leur infrastructure de surveillance en fonction des risques de manipulation de marché nouvellement identifiés ou émergents; et
- c) fournir des orientations et des retours d'information ciblés sur les mesures de conformité à mettre en œuvre par les PPAET.

28. Les informations fournies dans le cadre d'initiatives, notamment éducatives, par les autorités compétentes au titre de la présente orientation ne devraient pas être considérées comme des conseils juridiques ni réduire la responsabilité des acteurs du marché en ce qui concerne les obligations qui leur incombent en vertu du règlement MiCA ou de toute autre législation ou réglementation applicable.

4.8 Suivi et surveillance par les ANC (Orientation 8)

29. Afin de protéger l'intégrité des marchés de crypto-actifs, les ANC devraient effectuer un suivi et une surveillance du marché fondés sur les données, en collaboration avec

d'autres autorités compétentes ou, sous leur responsabilité, par délégation à d'autres autorités ou prestataires de services, selon le cas.

30. Les activités de suivi et de surveillance du marché des autorités compétentes devraient inclure des données accessibles au public, des données réglementaires sur les ordres et les transactions obtenues auprès des CASP et, dans la mesure du possible, le rapprochement des données de marché en chaîne et hors chaîne et des données de marché croisées.
31. Les autorités compétentes devraient également envisager d'inclure dans leur activité de suivi et de surveillance du marché toute communication concernant les crypto-actifs, y compris les communications effectuées sur des plateformes en ligne, des médias sociaux et des blogs, des bulletins d'information et des podcasts, s'ils sont utilisés pour diffuser des informations sur les crypto-actifs, en adoptant une approche fondée sur les risques (en tenant compte, par exemple, des objets, du nombre d'utilisateurs et de l'accessibilité).
32. Dans le cadre de la surveillance continue des médias, les autorités compétentes peuvent adopter un suivi automatisé capable d'identifier des schémas, des mots clés et des tendances, qui sera complété par une analyse humaine.

4.9 Surveillance des dispositifs, systèmes et procédures mis en place par les PPAET pour prévenir et détecter les abus de marché (Orientation 9)

33. Les autorités compétentes sont censées veiller à ce que les dispositifs, systèmes et procédures mis en place par les PPAET pour prévenir et détecter les abus de marché conformément à l'article 92, paragraphe 1, du règlement MiCA et aux RTS sur les STOR restent appropriés en permanence.
34. En adoptant une approche de la surveillance fondée sur les risques, la fréquence et la pertinence des mesures de surveillance des autorités compétentes devraient être proportionnées et adaptées à l'ampleur, à la taille et à la nature de l'activité commerciale exercée par la PPAET, par exemple en établissant une distinction entre les CASP exploitant une plateforme de négociation et les CASP ne recevant, transmettant ou exécutant des ordres que pour le compte de clients.

4.10 Réaction à une STOR (Orientation 10)

35. Les autorités compétentes devraient adopter des procédures adéquates et proportionnées pour analyser les STOR reçues des PPAET afin de garantir une analyse efficace et des mesures de surveillance appropriées. Les procédures ci-dessus devraient:

a) identifier clairement toutes les étapes que les autorités compétentes devraient suivre à la réception d'une STOR;

b) pour chaque étape, indiquer l'unité/la fonction responsable au sein des autorités compétentes; et

c) fournir les critères permettant de classer les comportements signalés par l'intermédiaire des STOR en fonction de paramètres tels que la gravité et la récurrence.

36. Les mesures adoptées par les autorités compétentes conformément à la procédure susmentionnée devraient être proportionnées à la menace détectée.

4.11 Coordination de l'ESMA (Orientation 11)

37. Les autorités compétentes devraient envisager de demander à l'ESMA la coordination des inspections ou des enquêtes, conformément à l'article 95, paragraphe 5, du règlement MiCA, chaque fois que, dans une affaire transfrontière:

a) il existe des preuves ou des soupçons selon lesquels plus de deux autorités compétentes sont compétentes pour une affaire;

b) une action non coordonnée peut nuire au résultat final d'une enquête; ou

c) une action non coordonnée peut entraîner une charge supplémentaire pour les acteurs du marché.

4.12 Obstacles des pays tiers au bon exercice des fonctions de surveillance des ANC aux fins de la détection des abus de marché comportant une dimension transfrontière (Orientation 12)

38. Une autorité compétente devrait informer les autres autorités compétentes concernées et l'ESMA si, dans le cadre de ses activités de surveillance, elle identifie:

a) des CASP dont le modèle économique pourrait entraver l'exercice effectif des fonctions de surveillance des autorités compétentes en matière d'abus de marché. Tel pourrait être le cas lorsqu'un CASP autorisé à exécuter des ordres pour le compte de clients envoie un nombre important de transactions à des plateformes de négociation situées en dehors de l'UE, car cela peut empêcher l'utilisation de STOR comme outil de lutte contre les abus de marché. Lorsque ces CASP sont identifiés, les autorités compétentes devraient s'efforcer de convenir d'une approche commune de la surveillance dans de telles affaires;

b) tout obstacle à ses interactions avec les autorités compétentes de pays tiers qui pourrait entraver l'exercice effectif de leurs fonctions de surveillance en ce qui concerne les abus de marché.

39. Lorsqu'elles évaluent s'il existe des obstacles potentiels à une surveillance efficace, les autorités compétentes devraient tenir compte de toutes les informations pertinentes, y compris:

- a) les dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes d'un pays tiers;
- b) toute difficulté rencontrée dans l'application de ces dispositions législatives, réglementaires ou administratives;
- c) la possibilité d'échanger des informations avec les autorités compétentes du pays tiers et toute difficulté à obtenir des informations de leur part;
- d) la complexité et la transparence de la structure du groupe auquel appartient une entité faisant l'objet d'une surveillance en vertu du règlement MiCA et des personnes ayant des liens étroits avec une entité faisant l'objet d'une surveillance en vertu du règlement MiCA;
- e) le lieu ou les activités exercées par les entités qui sont membres du groupe auquel appartient une entité faisant l'objet d'une surveillance en vertu du règlement MiCA, ou par les personnes ayant des liens étroits avec une entité faisant l'objet d'une surveillance en vertu du règlement MiCA.